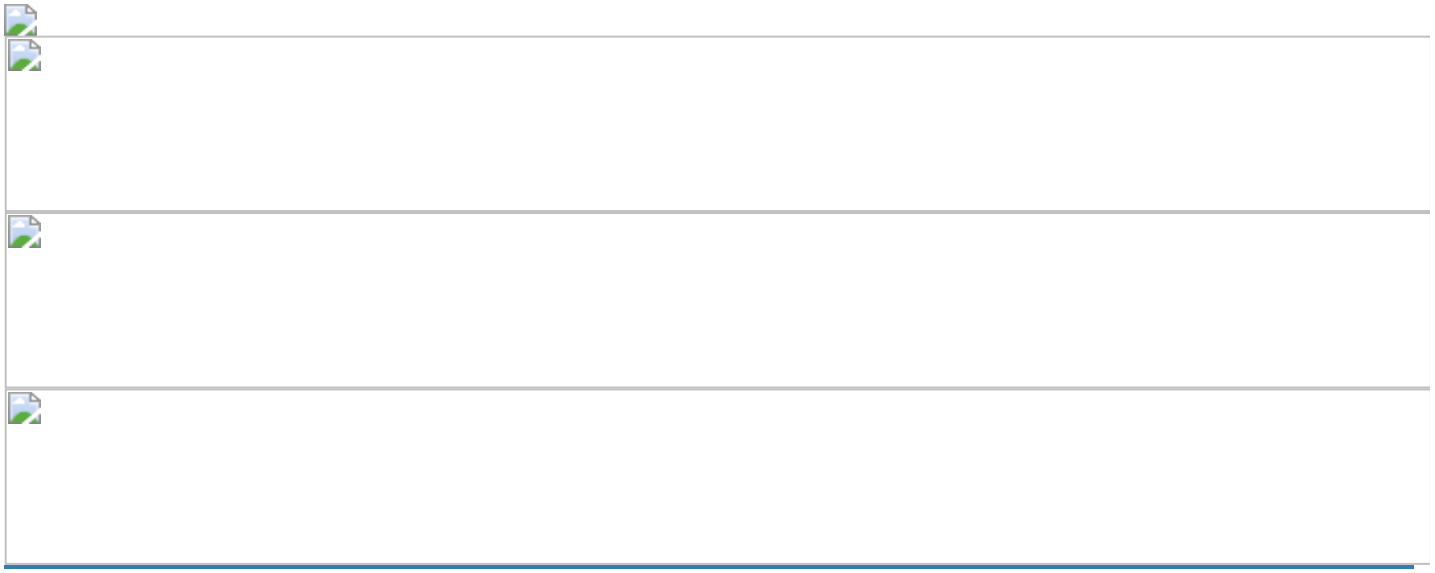


Дело № 1-249/2021

Номер дела: **1-249/2021**

УИН: **25RS0010-01-2021-001004-86**

Дата начала: **26.02.2021**

Дата рассмотрения: **15.04.2021**

Суд: **Находкинский городской суд Приморского края**

Судья: **Гунина Оксана Анатольевна**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Булаш Е.Л.		
ПРОКУРОР	Макуха И.С.		
	Павлов Роман Андреевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.02.2021
Передача материалов дела судье			01.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		11.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.04.2021

Судебное заседание	Постановление приговора	15.04.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	15.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		17.05.2021

Приговор

Дело № 1-249/2021 копия

25RS0010-01-2021-001004-86

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Находка 15 апреля 2021 года

Судья Находкинского городского суда Приморского края Гунина О.А.,

при секретаре Черемушкиной О.Н.,

с участием:

государственного обвинителя Макуха И.С.,

защитника, адвоката Булаш Е.Л., по удостоверению № 1177 и ордеру № 128 от 12.04.2021 г.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.....>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживавшего по адресу <.....>, с полным средним образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, судимого:

25 января 2016 года Ванинским районным судом Хабаровского края по п.п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы;

28 июня 2016 года Находкинским городским судом Приморского края по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 25.01.2016 г., окончательно назначено наказание 2 года 4 месяца лишения свободы;

18 октября 2016 года Находкинским городским судом Приморского края по п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору от 28.06.2016 г., окончательно назначено 3 года лишения свободы.

06.12.2018 года освобожден по отбытии наказания, с 11.12.2018 г. по 06.12.2026 г. установлен административный надзор;

10 февраля 2020 года Находкинским городским судом по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

03 июня 2020 года Находкинским городским судом по ст. 166 ч. 1 УК РФ к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 10.02.2020 г., окончательно определено 3 года лишения свободы;

10 июля 2020 года Находкинским городским судом по ст. 166 ч. 1 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 03.06.2020 г., окончательно определено 3 года 6 месяцев лишения свободы; находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, отбывающего наказание, копию обвинительного заключения получил 26 февраля 2021 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158, пунктом «в» части 2 статьи 158, пунктом «в» части 2 статьи 158, пунктом «в» ч.2 ст. 158, пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 в период с 22 часов 30 минут до 23 часа 42 минут 28 сентября 2019 г. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в период с 22 часов 30 минут до 23 часа 42 минут 28 сентября 2019 года, находясь по адресу своего проживания: РФ, <.....>, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший № 2, хранящихся на счёте №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <.....>, кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является ФИО32 Л.Н., тайно похитил посредством перевода денежные средства в сумме 4 500 рублей, причинив Потерпевший №2 ущерб.

ФИО2 воспользовавшись принадлежащим Потерпевший №2 мобильным телефоном с установленной в нем сим картой с абонентским номером №, зарегистрированным на имя Потерпевший № 2, с целью последующего хищения денежных средств, хранящихся на банковской карте Потерпевший № 2, привязанной к указанному абонентскому номеру, реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, путём свободного доступа, из корыстных побуждений, с помощью услуги «мобильный банк», подключенной к абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя Потерпевший №2, со счета № кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является ФИО56, умышленно, из корыстных побуждений, путём перевода ДД.ММ.ГГ. в период с 23 часов 30 минут до 23 часов 42 минут денежных средств в общей сумме 4500 рублей на лицевой счёт абонентского номера №, зарегистрированного на имя Потерпевший №2, и последующих операций по переводу указанных денежных средств на лицевой счёт абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО2 и по совершению покупок в сети интернет, тайно похитил денежные средства в общей сумме 4500 рублей, принадлежащие Потерпевший № 2, причинив последней ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 в период с 07 часов 30 минут до 13 часов 20 минут 08 ноября 2019 года совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, находясь в гостях по адресу: РФ, <.....>, путём свободного доступа, умышленно из корыстных побуждений тайно похитил принадлежащие Потерпевший № 4 монитор HP, стоимостью 6 599 рублей и телевизор SAMSUNG модель UE40F6200AK стоимостью 24890 рублей, причинив Потерпевший №4 значительный ущерб в общей сумме 31489 рублей. С похищенным имуществом ФИО2 с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по собственному усмотрению.

Он же, ФИО2 15 декабря 2019 года в период с 10 часов до 14 часов 35 минут, совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением

значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 15 декабря 2019 года в период с 10 часов до 14 часов 35 минут, имея умысел на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, находясь в помещении магазина Zelectronik ИП Потерпевший №3, расположенном в 48 метрах по направлению на северо-восток от здания по адресу <.....>, путем свободного доступа, с витрины тайно похитил смартфон Samsung Galaxy A 70, модель SM-A705FN, стоимостью 13 500 рублей, принадлежащий ИП Потерпевший №3, причинив значительный материальный ущерб. С похищенным ФИО2 с места происшествия скрылся., впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Он же, в период с 17 часов 36 минут до 18 часов 20 минут 24 января 2020 года совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, находясь у входа в помещение «Закусочная у Елочки», расположенного у <.....>, имея умысел на хищение чужого имущества из корыстных побуждений, с поверхности бетонной плиты, расположенной перед помещением закусочной, путём свободного доступа тайно похитил, принадлежащий Потерпевший №1 смартфон SAMSUNG GALAXY J4, модель SM-J400F, стоимостью 5500 рублей, с находившейся в чехле картой ПАО «ВТБ» № , держателем которой является Потерпевший № 1, не представляющей материальной ценности, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб в сумме 5 500 рублей. С похищенным имуществом ФИО2 с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО2 в период с 18 часов 21 минуты до 21 часа 23 минут 24 января 2020 года совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в период с 18 часов 21 минуты до 21 часа 23 минут 24 января 2020 года, имея умысел на хищение денежных средств из корыстных побуждений, принадлежащих Потерпевший №1, хранящихся на счёте № открытом в ОО «<данные изъяты>» в <.....>, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший № 1, тайно похитил, путём оплаты за совершённые покупки, денежные средства в общей сумме 23 454 рубля, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб при следующих обстоятельствах:

ФИО2, воспользовавшись раннее похищенной банковской картой ПАО «ВТБ» № , держателем которой является Потерпевший № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, прибыл в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <.....> края, где 24 января 2020 года в период с 18 часов 21 минуты до 18 часов 30 минут, используя банковскую карту, принадлежащую Потерпевший № 1, оплатил бесконтактным способом оплаты, без ввода пин-кода, 4 покупки на общую сумму 2538 рублей, тем самым, похитил денежные средства в общей сумме 2 538 рублей.

После чего, продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, хранящихся на счёте №, открытого в ОО «<данные изъяты>» в <.....>, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший №1, прибыл в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <.....> края, где 24 января 2020 года в период с 18 часов 35 минут до 19 часов 08 минут, используя находящуюся при нем банковскую карту, принадлежащую Потерпевший № 1, оплатил бесконтактным способом оплаты, без ввода пин-кода, 10 покупок на общую сумму 6 613 рублей, тем самым, похитил денежные средства в общей сумме 6 613 рублей.

После чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, хранящихся на счёте №, открытого в ОО «<данные изъяты>» в <.....>, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший №1, прибыл в гостиничный комплекс «<данные изъяты>», расположенный по <.....>, где 24 января 2020 в период с 19 часов 45 минут до 19

часов 50 минут, используя находящуюся при нем банковскую карту, принадлежащую Потерпевший №1, оплатил бесконтактным способом оплаты, без ввода пин-кода, 5 покупок на общую сумму 3 740 рублей, тем самым, похитил денежные средства в общей сумме 3 740 рублей.

После чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, хранящихся на счете №, открытого в ОО «<данные изъяты>» в <.....>, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший №1, прибыл в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <.....> края, где 24 января 2020 в период с 19 часов 54 минут до 21 часа 16 минут, используя находящуюся при нём банковскую карту, принадлежащую Потерпевший №1, оплатил бесконтактным способом оплаты, без ввода пин-кода, 17 покупок на общую сумму 9 963 рублей, тем самым похитил денежные средства в общей сумме 9 963 рублей.

После чего, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, хранящихся на счёте №, открытого в ОО «<данные изъяты>» в <.....>, расположенном по адресу: <.....>, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший №1, прибыл в гостиничный комплекс «<данные изъяты>», расположенный по <.....>, где 24 января 2020 в 21 час 22 минуты, используя находящуюся при нем банковскую карту, принадлежащую Потерпевший №1, оплатил бесконтактным способом оплаты, без ввода пин-кода, 1 покупку на сумму 600 рублей, тем самым похитил денежные средства в сумме 600 рублей.

Таким образом, ФИО2 умышленно из корыстных побуждений, тайно похитил с банковского счета принадлежащие Потерпевший №1, денежные средства в общей сумме 23 454 рубля, причинив последнему значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО2 в качестве обвиняемого следует, что 28 сентября 2019 года примерно в 23 часа 20 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой вместе с сестрой ФИО29. Войдя в квартиру, увидел, что в гостях у них находилась ФИО61 проживающая в соседней <.....>. Через некоторое время ФИО63 стала собираться к себе домой и попросила ФИО13 проводить её до квартиры, расположенной этажом ниже. После того, как ФИО62 вместе с бабушкой и ФИО13 вышли из кухни, он на обеденном столе увидел сотовый телефон раскладной модели, чёрного цвета, принадлежащий Потерпевший №2 Ранее он у неё видел данный телефон, им она пользуется длительное время. Ему известно, что у ФИО30 имеется карта ПАО «Сбербанк» и она привязана к номеру телефона, которым она пользуется. Увидев телефон, у него возник умысел на хищение со счета её карты денежных средств, максимально возможной суммы. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он взял телефон, зашел в ванную комнату и заперся. Находясь в ванной комнате, воспользовавшись сервисом текстовых сообщений, отправил сообщение на № с командой о переводе денежных средств, на номер телефона Потерпевший №2, пополнив тем самым баланс её телефона. После чего стал совершать операции на своем телефоне, на котором у него было установлено приложение «<данные изъяты>». Сначала через интернет создал на своём телефоне киви кошелек с номером телефона Потерпевший №2 Номер её телефона ему в настоящее время не известен, но введя соответствующую команду запроса, на экране телефона Потерпевший №2 появлялся номер её телефона. Затем он запустил приложение «<данные изъяты>», где нажал на кнопку «пополнить счёт», после чего с лицевого счета телефона Потерпевший №2 на его виртуальный счёт в приложении «<данные изъяты>» поступили денежные средства, при этом на телефон Потерпевший №2 приходили текстовые сообщения с кодом подтверждения операции. Когда он завершил один перевод, в дверь ванной комнаты стала стучать ФИО60, и спрашивала про свой телефон. Не выходя из помещения, и не отпирая дверь, он ей отвечал, что её телефона у него нет, и что он его не видел и не брал. Но через несколько минут, на телефон Потерпевший №2, который находился при нём в ванной комнате, поступил телефонный звонок от его бабушки Свидетель №1, номер которой определился на экране телефона. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сам не понимая зачем, ответил на данный вызов. С ним стала

разговаривать ФИО58 и требовала вернуть её телефон, но он даже в тот момент настаивал на том, что телефона у него нет, хотя при этом разговаривал по её телефону. Одновременно с этим, он совершил ещё один перевод денежных средств с лицевого счёта телефона Потерпевший № 2 на виртуальный счёт приложения «<данные изъяты>», пополнив тем самым баланс. Назвать сумму перевода не может, так как не помнит. Совершив данные операции, спрятал телефон Потерпевший №2 в помещении ванной комнаты, за стиральную машину, и вышел в коридор. На пороге ванной комнаты его ждала ФИО59, которая ощупала карманы его штанов, но ничего в них не обнаружила, после чего он прошёл дальше, а ФИО40 зашла в ванную комнату и стала искать свой телефон, но не нашла. Выйдя из ванной комнаты, он направился к выходу из квартиры, вышел на улицу, где стал совершать дальнейшие действия с похищенными денежными средствами, а именно снова запустив на своём телефоне приложение «<данные изъяты>», в котором стал делать ставки с виртуального счета, на котором находись денежные средства, похищенные со счета карты Потерпевший №2 Со счёта какой именно карты были списаны денежные средства, не знал, сам ничего не выбирал. В приложении проиграл всё похищенные денежные средства. Где именно на улице в тот момент находился, не помнит, пояснить не может. Через некоторое время вернулся домой, и ещё через некоторое время пришли сотрудники полиции, которые впоследствии доставили его в отдел полиции. Находясь в отделе полиции, стал отрицать свою причастность к совершению указанного преступления. После того как вернулся домой и забрал из ванной комнаты телефон, который впоследствии вернул Потерпевший №2 От ФИО57 ему стало известно о том, что со счета её карты им было похищено более 5000 рублей, точную сумму назвать не может, через некоторое время он передал своей бабушке Свидетель №1 денежные средства в сумме 6000 рублей, которые та по его просьбе, передала Потерпевший №2, в счёт возмещения ущерба. В содеянном раскаивается.

Он же, в первых числах ноября 2019 года его пригласил в гости ФИО65, проживающий в <.....>, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он согласился и вместе Свидетель № 7 в <.....> распивали спиртные напитки. В квартире находился непродолжительное время. Вместе выпили одну бутылку водки. Во время распития спиртных напитков ФИО66 уснул, а он решил совершить кражу имущества. Он похитил монитор от компьютера в корпусе черного цвета, марку не помнит, и телевизор Samsung в корпусе серого и коричневого цвета, которые в дальнейшем продал. Монитор продал за 2000 рублей. Телевизор сдал в магазин «Zelectronic» по <.....> в <.....>, через знакомую ФИО64. Она передала ему денежные средства в сумме 5000 рублей, пояснив, что телевизор сдала в магазин. Денежные средства потратил на личные нужды.

Кроме того, ФИО2 24 января 2020 года примерно в 16 часов 30 минут пришел в «<данные изъяты>» по <.....>, где находился его двоюродный брат ФИО67, с которым стали распивать спиртные напитки. Выпив одну или две рюмки водки, один вышел на улицу, чтобы покурить. Находясь на улице, на бетонной плите, расположенной слева от входа в помещение закусочной, увидел смартфон в корпусе золотистого цвета в чехле. Рядом никого не было, и он решил данный смартфон забрать себе, похитив его. Сразу же покинул закусочную. Смартфон был в чехле, в котором обнаружил банковскую карту ПАО «ВТБ», которая имела функцию бесконтактной оплаты, о чем на карте имелось изображение. Пин код на самой карте указан не был. Он рассчитывал, что на счету данной карты имеются денежные средства, и так как не знал, сколько именно на счете денежных средств, путем оплаты покупок бесконтактным способом, не вводя пин кода карты, хотел похитить максимально возможную сумму. По пути от закусочной, направился в магазин «<данные изъяты>», где совершил несколько покупок суммами до 1000 рублей, расплачиваясь похищенной картой ПАО «ВТБ» бесконтактным способом оплаты, не вводя пин кода карты. Продавцу о том, что карта не принадлежит ему, не сообщал. Что именно приобрел в магазине «<данные изъяты>» не помнит. Затем он направился в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <.....>, где в отделе алкогольной продукции снова бесконтактным способом оплаты расплачивался похищенной картой ПАО «ВТБ» за покупки суммами до 1000 рублей, не вводя пин код карты. Продавцу о том, что карта ему не принадлежит, не сообщал. Аналогичным способом совершил покупки суммами до 1000 рублей в отделе «бакалея», расположенном прямо при входе в помещение магазина, и овощном отделе, имеющем отдельный вход. Сколько именно покупок совершил, и какова была общая сумма покупок, пояснить не может. Затем направился в магазин «<данные изъяты>», где

аналогичным способом, то есть бесконтактным, не вводя пин кода карты, совершил несколько покупок в отделе алкогольной продукции и в отделе бытовой химии. Какова была общая сумма покупок, пояснить не может, так как не считал. Какие именно продукты и товары приобретал, пояснить также не может, так как не помнит, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, расплачивался похищенной картой в гостиничном комплексе «<данные изъяты>», расположенном по <.....>. Оплачивал комнату в данном комплексе и приобретал какие-то услуги, что именно не помнит. Расплачивался похищенной картой бесконтактным способом оплаты, суммами покупок до 1000 рублей, без ввода пин кода, не сообщая администратору о том, что карта ему не принадлежит. Какую общую сумму потратил, похитив со счета похищенной карты, путём оплаты покупок бесконтактным способом оплаты, не знает. Позже он вспомнил, что подарил телефон своему другу ФИО68. После совершения хищения денежных средств со счета карты, путем оплаты покупок, карту выбросил. Но где именно это сделал, пояснить и показать не может, так как не помнит. В содеянном раскаивается.

Кроме того, в середине декабря 2019 года, совершил кражу смартфона с витрины магазина «Zelectronic» по <.....> в <.....>. Кражу совершил в дневное время, когда пришёл в указанный магазин вместе со своим дядей Свидетель № 2, который собирался продать свой телефон. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, с витрины со стеклянными дверцами, с верхней полки, похитил смартфон Samsung, который положил в карман своей одежды, после чего вместе с Свидетель №2, который на тот момент уже сдал свой телефон, покинул помещение магазина. По пути из магазина показал Свидетель № 2 похищенный смартфон и рассказал о том, каким образом и где именно его похитил. Через некоторое время продал похищенный смартфон незнакомому мужчине за 4500 рублей, которые в дальнейшем потратил на личные нужды. В содеянном раскаивается. /т.3 л.д.70-74, т.4 л.д. 35-39/

Оглашённые показания подсудимый ФИО2, поддержал в полном объёме. Дополнил, что раскаивается в содеянном, подавал явку с повинной и активно способствовал расследованию преступлений, частично возместил ущерб, с непогашенными исками согласен. Имеет заболевание гепатитом, проживал с бабушкой пенсионеркой. Состояние опьянения не повлияло на его умысел и действия.

Судом исследовались следующие доказательства по делу: по ходатайству обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, а также показания свидетелей Свидетель №1, ФИО13, Свидетель № 2, Свидетель № 3, Свидетель № 6, Свидетель № 4, Свидетель № 7, несовершеннолетнего ФИО16, Свидетель № 8, ФИО17, Свидетель № 10, а также были исследованы письменные доказательства по уголовному делу.

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 2 следует, что 28 сентября 2019 года примерно в 22 часа 00 минут она, взяв спиртное, направилась домой к ФИО69, помянуть сына, где выпила одну стопку водки, Свидетель №1 спиртное не употребляла. Примерно в 22 часа 45 минут 28 сентября домой вернулась ФИО70. Примерно в 23 часа 00 минут 28 сентября 2019 года домой вернулся ФИО2, она взяла бутылку и направилась к себе домой. ФИО71 пошла вместе с ней. Когда примерно в 23 часа 10 минут 28 сентября 2019 года она зашла в свою квартиру, обнаружила, что при ней нет её сотового телефона, который она брала с собой. Она сказала ФИО72 о том, что забыла у них дома свой телефон, и попросила ФИО73 сходить к ним домой за телефоном. Ей показалось, что ФИО74 согласилась, так как сразу ушла, но она не видела куда именно. Когда через 10 минут ФИО75 не пришла, она сама вернулась домой к Свидетель №1, от которой узнала, что ФИО76 дома нет. Она стала спрашивать у Свидетель №1 о том, где её внук ФИО4. На это Свидетель №1 ответила, что тот закрылся в туалете. Она стала стучать в дверь туалета, из-за которой ей отвечал ФИО28 и говорил, что телефона у него нет. Разговаривала с ним стоя у двери минут 10, после чего направилась в кухню их квартиры, где все это время находилась Свидетель №1, и попросила позвонить на её телефон. После того, как Свидетель №1 выполнила данную просьбу, взяла у неё телефон, и через несколько гудков, на вызов ответили. Мужской голос сказал: «Алло». Ранее с ФИО28 разговаривала по телефону и может с уверенностью сказать, что ответил именно он. В этот момент она стояла около двери туалета и слышала, что это же слово

сказал ФИО28. Ругаясь, стала ему говорить, чтобы тот вернул телефон. Он вскоре вышел, она стала ощупывать карманы его трико, в которых он в тот момент находился, но ничего в них не обнаружила. Затем вошла в туалет, где стала осматривать помещение, но своего телефона так и не нашла. Выйдя из туалета, обнаружила, что ФИО28 в квартире уже нет. Понимая, что ФИО28 украл её телефон, вернулась к себе домой, где с телефона своей несовершеннолетней внучки позвонила в дежурную часть ОМВД России по г. Находка сообщила о преступлении, после чего позвонила на горячую линию ПАО «Сбербанк» с целью заблокировать карты. Но в момент звонка от сотрудника ПАО стало известно о том, что со счета её карты № были списаны денежные средства, не уточняя при этом сумму. Она сразу поняла, что денежные средства были похищены ФИО26 Каким образом, не знает. Со счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является она, 28 сентября 2019 года в 16:31:03 (МСК) были списаны денежные средства в сумме 3000 рублей на лицевой счет мобильного телефона №; 28 сентября 2019 года в 16:41:03 (МСК) были списаны денежные средства в сумме 1500 рублей на лицевой счет мобильного телефона №. Абонентский № зарегистрирован на её имя, и сим картой с указанным абонентским номером пользуется только она. Со счёта карты были списаны денежные средства в сумме 4500 рублей, то есть со счета карты похищены денежные средства именно в этой сумме, и причинён материальный ущерб именно в этой сумме. 29 сентября 2019 года примерно в 11 часов 00 минут, когда она находилась дома, к ней пришла ФИО77 и сказала, что «Ромку отпустили, телефон у него». Вместе они поднялась к ним в квартиру, и ФИО28 передал её телефон. После того, как телефон был возвращен, обнаружила, что все текстовые сообщения, в том числе с номера 900 были удалены. Сама она этого не делала, предполагает, что их удалил ФИО28, у которого был телефон. После возвращения телефона, проверяла баланс лицевого счета, и тот был неизменным, то есть именно в той сумме, какой был до того, как телефон оказался у ФИО2 С момента возвращения телефона ФИО26 ежедневно обращался к ней с просьбой, чтобы она при допросе сотрудниками полиции поясняла, что сама потеряла свой телефон, и что денежные средства со счёта карты перевела тоже сама, забыв об этом. Но при этом обещал вернуть денежные средства, которые были списаны со счета её карты, то есть похищены им. Через несколько дней после произошедшего, в период с 10 по 15 октября 2019 года к ней домой пришла Свидетель №1 и передала денежные средства в сумме 6 000 рублей, пояснив, что эти денежные средства попросил передать её внук ФИО2 Таким образом, в результате данного преступления ей причинён материальный ущерб в сумме 4500 рублей. Ущерб в настоящее время возмещён в полном объёме. Претензий материального характера к ФИО2 не имеет. После произошедшего, ФИО2 извинялся. Её общий доход составляет 28300 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи за квартиру, приобретает продукты питания и одежду для себя и своих внуков, кроме того выплачивает ежемесячные платежи по кредитному договору ПАО «Сбербанк» и оплачивает услуги детского сада, воспитанником которого является её младший внук. /т.1 л.д.123-125, 174-175/

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что 07.11.2019 г. в 07 часов 00 минут она уехала на работу, сын пошел в школу как обычно в 08 часов 00 минут. Супруг оставался дома. Примерно в 13 часов 20 минут ей позвонил сын, который вернулся со школы и находился дома, и сказал, что к ним домой пришел какой-то мужчина, которому Свидетель №7 открыл дверь, после чего они прошли в зал и о чем-то разговаривали. Затем сын пояснил, что Свидетель №7 стал выгонять мужчину, но тот не уходил, причину сын пояснить не мог, так как не стал выходить из своей комнаты. Она приехала домой, где находился их сосед ФИО2. Ранее не видела, чтобы ФИО78 и ФИО28 общались между собой, просто здоровались при встрече в подъезде. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Она выгнала ФИО26 из дома, и вернулась на работу. Когда уезжала, дома всё имущество на месте. 08.11.2019 г. в 07 часов 00 минут она ушла на работу, сын на учебу в 08 часов 00 минут, супруг спал дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 13 часов 30 минут ей позвонил сын, сказал, что вернувшись со школы и подойдя к двери квартиры, обнаружил, что та была немного приоткрыта. Войдя в квартиру, увидел, что его отец спал в зале на диване, и на стене в зале отсутствует телевизор, а в его комнате, на столе, отсутствует монитор. Она приехала домой и действительно данное имущество отсутствовало. Замки на двери были без повреждения, открывались ключом без помех. Она разбудила супруга, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянении, которого стала спрашивать о том, кто приходил к нему в гости, кому он открывал дверь. ФИО79 говорил, что ничего не

помнит. Дверь в квартиру точно была закрыта на ключ, сначала ею, потом сыном. Она по телефону сообщила в полицию о произошедшем. Сотрудникам полиции ФИО28 сказал, что ничего не брал и настоял, чтобы осмотрели его квартиру. В результате кражи был похищен монитор «HP» диагональю 21,5 см., в корпусе чёрного цвета, стоимостью 6599 рублей, и телевизор «SAMSUNG» модель: UE40F6200, диагональ 101 см, LED 40, в корпусе чёрного цвета, стоимостью 24 890 рублей, телевизор и монитор были в отличном состоянии без повреждений. Кражей ей причинен ущерб в сумме 31 489 рублей, который является для неё значительным, так как её заработная плата в месяц составляет 30 000 рублей, из которых она покупает продукты питания, одежду, оплачивает коммунальные услуги, кроме того, на её иждивении находится малолетний ребёнок. /т.2 л.д.97-99/

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 1 следует, что он в 2018 году он приобрёл смартфон Samsung Galaxy J4 (SM-J400F/DS) в корпусе золотистого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, за 12 000 рублей, на сегодняшний день с учетом эксплуатации и просмотрев информацию на сайтах интернет ресурсов о стоимости данного смартфона бывшего в употреблении, оценивает смартфон в 5500 рублей. В смартфон установил сим-карту сотовой компании «МТС» с абонентским номером № , зарегистрированный на его имя, которая материальной ценности не представляет, визуально смартфон был без повреждений. Для смартфона купил чехол в виде книжки золотистого, ближе к желтому цвету, материальной ценности не представляет. 24.01.2020 г. в течение дня выпивал спиртные напитки, примерно в 12 часов зашёл в закусочную, расположенную возле магазина «<данные изъяты>» по <.....> в <.....> края, был в состоянии лёгкого алкогольного опьянения. Закусочная и магазин «<данные изъяты>», принадлежат одному владельцу, оплата производится в магазине, когда приобретаешь еду в закусочной за безналичный расчёт. В закусочной заказал шашлык, после чего пошёл в магазин «<данные изъяты>», где купил бутылку водки емкостью 0,250 грамм, достал свой смартфон в чехле, так как в чехле хранил свою банковскую карту, расплатился по безналичному расчету, положил обратно банковскую карту в чехол смартфона и пошёл в помещение кафе. В кафе сидел один, выпивал. В какой-то момент сильно опьянел. Сколько по времени пробыл в состоянии сильного алкогольного опьянения пояснить не может. Примерно 22 часа 00 минут, когда пришёл в себя, сидел за столом один. Решил пойти купить ещё спиртного и еды, но найти смартфон и банковскую карту не смог, обыскал всё вокруг, но не нашёл. Когда не нашел смартфон, за соседним столом увидел знакомые лица, имена не помнит, подошёл к ним, стал с ними распивать спиртные напитки. Кто мог совершить хищение принадлежащего ему смартфона, не знает. Оставить свой смартфон на улице, на бетонной плите не мог, возможно, телефон выпал, и его кто-то положил на плиту. В результате кражи смартфона ему причинён материальный ущерб в сумме 5500 рублей, который является для него значительным.

В чехле смартфона находилась карта ПАО «ВТБ», со счёта которой, как он узнал позже, были похищены денежные средства путём оплаты покупок в магазинах бесконтактным способом оплаты. Карта имеет данную функцию. Когда шёл домой, по дороге встретил знакомого, попросил позвонить телефон, так как хотел позвонить на горячую линию банка, и заблокировать карту, чтобы не сняли деньги. Сотрудник банка пояснил, что на счёте банковской карты остаток денежных средств около 450 рублей. Он понял, что со счёта банковской карты были похищены денежные средства, и заблокировал банковскую карту. Согласно сведениям, предоставленным ПАО «ВТБ» о движении денежных средств по счёту его карты, 24 января 2020 года по карте было произведено несколько операций по оплате услуг, в частности в магазине «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Из всех операций, им за 24 января 2020 года были произведены оплаты услуг, то есть покупок в магазине «<данные изъяты>» на суммы 200 рублей, 344 рубля, 213 рублей. Последняя покупка им была осуществлена в 10:36:49 (МСК), или в 17:36:49 по местному времени. Согласно предоставленной выписки были осуществлены покупки на общую сумму 23454 рублей. Данные покупки совершил не он, а лицо, похитившее его банковскую карту, и в результате этого ему был причинён ущерб на указанную сумму 23454 рубля, который является для него значительным, так как в настоящее время он официально не трудоустроен. Доход, который имеет в результате неофициального заработка, в среднем в месяц составляет 20000 рублей, из которых оплачивает коммунальные платежи. Кроме того, материально обеспечивает свою несовершеннолетнюю дочь. /т.1 л.д.56-58, т.2 л.д.30-32/

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 3 следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Один из магазинов, «<данные изъяты>», расположен на территории «<данные изъяты>», по <.....>, в <.....> края. 15.12.2020? года в вечернее время от сотрудников магазина, ему стало известно о том, что примерно в 14 час. 00 мин. в магазине была совершена кража имущества. С витрины, расположенной справа при входе в помещение магазина, с верхней полки, отодвинув дверцу витрины, неизвестным мужчиной был похищен, смартфон Samsung Galaxy A70? (IMEI: 35591901884395) в корпусе чёрного цвета, стоимостью 13 500 рублей. В результате указанного преступления ИП был причинён материальный ущерб, который является для него значительным, так как среднемесячный доход ИП составляет 101 052 рублей, из которых оплачивает арендную плату за помещения, в которых расположены магазины, коммунальные платежи (свет, вода), выплачивает заработную плату сотрудникам магазинов и себе, оплачивает налоговые платежи. /т.2 л.д.175/

Из показаний свидетеля Свидетель № 1, следует, что она проживает по Находкинскому проспекту, <.....> совместно с внучкой ФИО80 и её малолетней дочерью. По указанному адресу также зарегистрирован её внук ФИО2. В соседней квартире, № , этажом ниже, проживает ФИО81, с которой более 30 лет поддерживает приятельские отношения. 28 сентября 2019 года в вечернее время, примерно в 22 часа 00 минут, ей телефон позвонила ФИО82 и пригласила к себе в гости, помянуть её сына. В ответ она пригласила её к себе, пояснив, что находится дома одна. Сразу после звонка, ФИО43 пришла к ней домой, с собой принесла бутылку водки. Они находились в кухне квартиры, где ФИО44 выпила две-три рюмки водки. Она вместе с ней не выпивала. Через некоторое время, домой вернулась её внучка ФИО83, с собой привела ФИО2, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После их прихода, ФИО45 собралась уходить домой и попросила ФИО84 проводить её до квартиры. Через некоторое время после их ухода ФИО46 вернулась и сказала, что оставила свой телефон. Ей известно, что у ФИО85 имелся в пользовании сотовый телефон раскладной модели тёмного цвета, не знает был ли он при ней в тот момент, когда находилась у неё в гостях, не знает. Вдвоем они стали искать её телефон, но не могли найти. В это время в квартире находился ФИО26, который был в туалете. ФИО47 стала стучать в дверь туалета и просила ФИО28 вернуть телефон. Что конкретно он ей пояснял, не слышала. После того как он вышел, ФИО48 ощупала карманы его штанов, ничего не обнаружила. После этого ФИО28 вышел из туалета, и ФИО49 стала осматривать помещение туалета, телефон не обнаружили. Когда вышли из туалета, ФИО26 в квартире уже не было. О том, что ФИО26 похитил денежные средства со счёта карты ФИО86, ей известно от самой ФИО87. О какой сумме шла речь, не известно. С ФИО28 по этому поводу не разговаривала, но по просьбе ФИО26 передавала ФИО88 денежные средства в сумме 6000 рублей. /т.1 л.д.152-153/

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что она проживает по Находкинскому проспекту, <.....> совместно со своей бабушкой Свидетель № 1 и малолетней дочерью ФИО27 Периодически с ними проживают её отец Свидетель №2 и двоюродный брат ФИО2 Официально ФИО2 нигде не трудоустроен. 28 сентября 2019 года около полуночи она вместе с ФИО26 приехала домой, где кроме бабушки Свидетель № 1 находилась соседка ФИО89, проживающая в <.....>. ФИО90 попросила проводить её до квартиры. Она согласилась и проводила Потерпевший № 2 до кухни её квартиры. Когда направилась к выходу из квартиры, ФИО91 сказала о том, что забыла свой телефон у неё дома, но она ответила разбираться самой, и что домой возвращаться не собирается. Вернулась обратно домой примерно в 3-4 часа 29 сентября 2019 года. Войдя в квартиру, обнаружила, что в квартире находилась только бабушка Свидетель № 1, ФИО26 дома не было. От Свидетель №1 ей стало известно о том, что приезжали сотрудники полиции, которых вызвала ФИО92 по причине кражи своего телефона и денежных средств со счёта карты. Также от Свидетель №1 ей стало известно, что сотрудники полиции доставили ФИО2 в отдел полиции. Вернулся домой ФИО2 примерно в 06 часов 29 сентября 2019 года, о том, где он находился, и что произошло, она у него не интересовалась. /т.1 л.д.150-151/

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он проживает по Находкинскому проспекту <.....> совместно со своей матерью Свидетель № 1, дочерью ФИО93, внучкой ФИО27, и племянником ФИО2. В середине декабря 2019 года, вместе со своим племянником

ФИО26, в период примерно с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут, находясь дома они выпивали спиртные напитки, которые через некоторое время у них закончились, но им хотелось выпить ещё, для чего он собрался продать имеющийся у него в собственности мобильный телефон. С этой целью вместе с ФИО26, примерно в 12 часов 00 минут направились в магазин «<данные изъяты>», расположенный по <.....> в <.....>. В тот момент с ФИО2 находились в состоянии алкогольного опьянения. Войдя в помещение магазина, он сразу же направился к продавцу и стал предлагать выкупить принадлежащий ему мобильный телефон, стали обсуждать с продавцом условия и цену. ФИО28 также находился в помещении магазина, но его действия он не видел, что тот делал и где конкретно находился, не знает, не обращал на него внимания. Оформив документы по продаже своего телефона, и получив денежные средства, в сумме 1500 рублей, вместе с ФИО28 покинул помещение магазина. На вырученные деньги приобрел ещё спиртных напитков и продуктов питания, которые в дальнейшем вместе с ФИО28 употребили дома. О том, что ФИО28, находясь в указанном магазине с полки витрины похитил смартфон, узнал от сотрудников полиции несколько дней спустя. /т.2 л.д.194-195/

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в её пользовании находится сим карта с абонентским номером №, которая оформлена на её девичью фамилию ФИО94, и данной сим картой пользовалась она. Примерно в середине декабря 2019 года, в вечернее время, в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в районе <.....> в <.....>, приобрела у ранее незнакомого парня, смартфон в корпусе чёрного цвета Samsung A70, за 10 000 рублей. Внешность парня описать не может, так как у неё плохая память на лица, но парень был среднего телосложения, высокого роста, примерно 170 см, во что был одет, не помнит. При проверке смартфона, память его была очищена полностью, то есть система была возвращена к заводским настройкам. В тот же вечер она установила в указанный смартфон сим карту с абонентским номером №, которая оформлена на имя ФИО18, то есть на её девичью фамилию. Приобретенным смартфоном она стала пользоваться сама. Кроме того, в настоящее время имеется небольшое повреждение в виде потертости на боковой панели в верхней части корпуса смартфона, образовавшееся в результате падения смартфона. /т.2 л.д.208-209/

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с июня 2018 года он работает в ИП «Потерпевший №3» в должности продавца-консультанта. 15.12.2019 находился на своём рабочем месте. Около 14 часов 00 минут один из клиентов, обратил его внимание его на отсутствие на витрине смартфона – SAMSUNG A70. Какова стоимость данного смартфона ему не известно. /т.2 л.д.191-193/

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он является старшим продавцом в магазине «<данные изъяты>» по проспекту Мира <.....>. Магазин принадлежит ИП «Потерпевший № 3». Ему же принадлежит магазин с аналогичным названием, расположенным по адресу <.....> в <.....>. 15.12.2019 года от продавца указанного магазина ему стало известно о хищении смартфона SAMSUNG A70 с верхней полки витрины, расположенной справа при входе в помещение магазина. Им было написано заявление в полицию о хищении смартфона. /т.2 л.д.188-190/

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что события, произошедшие 07 и 08 ноября 2019 года, не помнит. С раннего утра 07 ноября 2019 года, когда супруга Потерпевший №4 ушла на работу, стал употреблять спиртные напитки. Кто приходил к ним домой в это время, кому он открывал дверь, не помнит. О том, что из квартиры были похищены телевизор и монитор, узнал от супруги, которая разбудила его 08 ноября 2019 года в дневное время и стала расспрашивать о том, кто приходил к ним домой во время отсутствия её и их сына. На вопросы супруги пояснить ничего не смог. /т.2 л.д.106-108/

Из показаний несовершеннолетнего свидетеля ФИО16 следует, что он вместе со своими родителями Свидетель №7 и Потерпевший №4 проживает по адресу: <.....>. 07 ноября 2019 года утром он направился в школу, вернулся обратно домой примерно в 13 часов 00 минут. Дома в это время находился его отец, в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 13 часов 15 минут в дверь квартиры постучали, и открывать пошёл отец. Открыв дверь, с его разрешения к ним в квартиру вошёл мужчина ФИО2, проживающий в соседней <.....>. Он не стал оставаться с отцом и ФИО28 в одной комнате, ушёл в свою

комнату. Что делали отец и ФИО28, не видел, о чем разговаривали, не слышал, но через некоторое время услышал их голоса, по которым понял, что его отец пытался выгнать ФИО28 из квартиры, но так как был сильно пьян, у него ничего не получилось, поэтому он со своего мобильного телефона позвонил матери Потерпевший № 4, и сообщил о произошедшем. Через несколько минут после звонка, мама приехала домой и выгнала ФИО26 Примерно в 13 часов 50 минут Потерпевший № 4 уехала обратно на работу, и несколько минут спустя к ним в квартиру снова пришёл ФИО28, которого впустил его отец. Он снова позвонил матери, и сообщил о приходе ФИО28, но сказал, что ей не нужно приезжать. На следующий день, примерно в 08 часов 00 минут он снова направился в школу, откуда вернулся примерно в 13 часов 00 минут. Подходя к дверям квартиры, заметил, что входная дверь квартиры не заперта, приоткрыта, хотя уходя в школу, запирал дверь на ключ, дома оставался отец. Войдя в квартиру, увидел, что отец спал на диване, в той же комнате на стене отсутствовал телевизор, а в его комнате отсутствовал монитор от персонального компьютера. Он сразу понял, что всё это было похищено, и поэтому позвонил матери, так как понимал, что отец был пьян. Позвонив матери, сообщил о произошедшем, после чего она в течение нескольких минут приехала домой и примерно в 13 часов 20 минут сообщила в полицию. /т.2 л.д.112-113/

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в середине ноября 2019 года, в первой половине дня, она направилась в <данные изъяты>, где на улице у входа в МФК встретила знакомого ФИО2, с которым знакома с детства. В конце встречи обменялись с ним номерами телефонов и разошлись. Дня через три после встречи, ФИО28 ей позвонил и попросил помочь сдать телевизор. Она ответила ФИО28 согласием, и в тот же день, в дневное время, ФИО26 пришёл к ней домой, с собой принёс телевизор в корпусе чёрного цвета Samsung. Телевизор был без коробки, без пульта дистанционного управления, без документов. Она осмотрела сам телевизор, ФИО28 не называл сумму, по которой хотел бы продать телевизор. Когда ФИО28 передавал телевизор, спрашивала его, кому принадлежит этот телевизор, и ФИО28 заверил её в том, что телевизор принадлежит ему, и находился в квартире, в которой он проживает, и продаёт он телевизор из-за того, что нужны денежные средства. Она ему поверила. Отвезла телевизор в магазин «<данные изъяты>», куда сдала его за 5000 рублей. Полученные денежные средства в дальнейшем передала ФИО2, на какие нужды он их потратил, не знает. С ним больше не встречалась. Через некоторое время, после того как сдала телевизор в магазин, решила его выкупить, и оставить в своё личное пользование. Телевизор находился у неё дома по адресу <.....>. 09 января 2020 года днём, когда она находилась дома, пришли сотрудники полиции, которые пояснили, что указанный телевизор краденый, и он был изъят. /т.2 л.д.121-122/

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он каждый день работает в закусочной «<данные изъяты>» по <.....>. 24.01.2020 г. находился на своём рабочем месте. Примерно в 12 часов 00 минут в помещение закусочной пришёл мужчина по имени ФИО3, который находился в состоянии алкогольного опьянения и заказал спиртное и шашлык, после чего сел за стол, расположенный слева при входе в помещение закусочной. Во время пребывания ФИО3 в закусочной, к нему подсели парни и девушка, внешность которых он не помнит, но по их поведению, между собой они были хорошо знакомы. Они стали вместе выпивать, после чего компания ушла. Затем ФИО3 уснул за столом, проснулся примерно в 18 часов 00 минут 24.01.2020 г., и стал искать свой смартфон. На дальнейшие события не обращал внимания. Кто совершил кражу его смартфона, не знает. /т.1 л.д.71-79/

Из показаний свидетеля Свидетель №10, следует, что длительное время ему знаком ФИО2, проживающий по <.....>, проживает в соседнем с ним <.....>, с детства общаются, поддерживают приятельские отношения. Примерно в 23 часа 00 минут 24 января 2020 года встретил ФИО26 на улице. ФИО28 находился в состоянии алкогольного опьянения. Были ли у ФИО28 при себе какие-либо продукты питания или другие предметы, пояснить не может, но была алкогольная продукция. В ходе общения ФИО26 достал из кармана своей куртки смартфон SAMSUNG в корпусе золотистого цвета, в чехле такого же цвета, и предложил ему подарить. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, согласился и принял подарок от ФИО28. По пути домой указанный смартфон потерял, сим карты в указанный смартфон не устанавливал. Где именно его потерял, пояснить не может, так как был не трезв. Кто в настоящее время пользуется смартфоном, не знает. /т.1 л.д.103-104/

Кроме того, судом исследованы письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела:

Заявление Потерпевший № 1 от 27.01.2020 г., из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые 24.01.2020 г., в период с середины дня до вечера находились в кафе «<данные изъяты>» и украли его телефон Samsung стоимостью примерно 13 000 рублей, в чехле которого находилась банковская карта ВТБ, с которой позже были сняты денежные средства, около 20 000 рублей. /т.1 л.д.37/

Протокол осмотра места происшествия от 27.01.2020 г., из которого следует, что следователем, с участием заявителя Потерпевший № 1, оперуполномоченного произведён осмотр помещения кафе «<данные изъяты>» по адресу <.....>. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.38-45/;

Протокол выемки от 27.01.2020 г., из которого следует, что потерпевший Потерпевший № 1 добровольно выдал следователю коробку из-под смартфона «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: № ; № , в корпусе золотистого цвета. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.62-64/;

Протокол осмотра предметов от 22.03.2020 г., из которого следует, что следователем произведен осмотр коробку из-под смартфона «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: № ; № , в корпусе золотистого цвета. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.65-67/;

Протокол проверки показаний на месте от 26.03.2020 г., из которого следует, что следователь, при участии подозреваемого ФИО2, защитника, произвёл проверку показаний на месте в ходе которой ФИО2 указал на бетонную плиту, расположенную слева от входа в помещение «<данные изъяты>» по <.....>, пояснив, что именно там обнаружил смартфон в корпусе золотистого цвета, который решил похитить. В чехле Данного телефона находилась банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. В дальнейшем со счёта указанной карты похитил денежные средства, расплачиваясь за приобретенные им покупки. Сначала ФИО2 пояснил, что необходимо проехать к магазину «<данные изъяты>» где он расплачивался украденной банковской картой по адресу <.....>, далее он указал, что необходимо проехать к магазину «<данные изъяты>» по адресу <.....> где он также оплатил покупки по безналичному расчёту украденной банковской картой. После этого ФИО2 указал, что необходимо проехать к магазину «<данные изъяты>» по адресу <.....>, в котором он также оплачивал покупки украденной банковской картой. Далее он пояснил, что необходимо проследовать в гостиничный комплекс «<данные изъяты>», в которой он расплачивался за комнату украденной картой. Также ФИО2, пояснил, что украденный смартфон он потерял, а банковскую карту после покупок выбросил.

Далее ФИО2 указал, что необходимо проехать по адресу <.....> магазину «<данные изъяты>» в котором он совершил кражу смартфона Samsung. После этого, подозреваемый пояснил, что необходимо проехать по адресу <.....> именно в этой квартире он совершил кражу телевизора и монитора, которые в дальнейшем продал. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.90-102/;

Рапорт дежурного ОМВД России по г. Находка № от 29.09.2019 г., из которого следует, что 29.09.2019 г. в 01 час. 45 мин. по телефону поступило сообщение от Потерпевший № 2, о том, что 29.09.2019 г. по адресу <.....> внук соседки похитил её телефон и перевёл с банковской карты 6 000 рублей. /т.1 л.д.118/;

Заявление Потерпевший № 2 от 29.09.2019 г., из которого следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 который 28.09.2019 г., в период времени с 23 час. 30 мин до 24 час. 00 мин. путём свободного доступа по адресу <.....> похитил её телефон Самсунг, а также через телефон похитил денежные средства в сумме 5 000 рублей. / т.1 л.д.120/

Протокол выемки от 04.10.2019 г., из которого следует, что потерпевшая ФИО54 Л.Н. добровольно выдала следователю сотовый телефон LG G360, IMEI: №; №, в корпусе чёрного и элементами серого цветов. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.132-134/;

Протокол осмотра предметов от 04.10.2019 г., из которого следует, что следователем с участием потерпевшей Потерпевший № 2 произведён осмотр сотовый телефон LG G360, IMEI: № ; № , в корпусе чёрного и элементами серого цветов. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.135-137/;

Протокол осмотра места происшествия от 08.06.2020 г., из которого следует, что следователем, с участием свидетеля Свидетель № 1, произведён осмотр <.....> В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.141-149/;

Выписка ПАО «Сбербанк» от 03.10.2019 г., согласно которой со счёта № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которой является ФИО95, 28 сентября 2019 года в 16:31:03 были списаны денежные средства в сумме 3000 рублей на лицевой счет мобильного телефона № ; 28 сентября 2019 года в 16:41:03 были списаны денежные средства в сумме 1500 рублей на лицевой счёт мобильного телефона № . Время в выписке московское. /т.1 л.д.160-167/

Ответ ПАО МТС от 29.11.2019 г. и 27.12.2019 г., согласно которого на лицевой счёт абонентского номера 9149689405 посредством услуги мобильный банк со счёта банковской карты 28.09.2019 г. в 21:31:27 зачислены денежные средства в сумме 3000 рублей; 28.09.2019 г. в 21:41:16 зачислены денежные средства в сумме 1500 рублей; с лицевого счета абонентского номера № посредством провайдера МОБИ.деньги 28.09.2019 г. в 16.35 списаны денежные средства в сумме 2900 рублей; 28.09.2019 г. в 16:46:29 списаны денежные средства в сумме 1600 рублей (комиссия в сумме 84 рублей 80 копеек). /т.1 л.д.169-171/

Ответ АО «МОБИ.деньги» от 27.01.2020 г., согласно которого 28.09.2019 г. в 16:46:27 с лицевого счета абонентского номера № списаны денежные средства в сумме 1684 рублей 80 копеек, пополнен счёт № на сумму 1600 рублей. /т.1 л.д.173/

Протокол явки с повинной от 14.05.2020 г., согласно которого ФИО214.05.2020 г. в 15 час. 05 мин. сообщил о совершённом им преступлении, а именно, что будучи в состоянии алкогольного опьянения 28-29 сентября 2019 г. он похитил денежные средства Потерпевший №2со счёта её карты, воспользовавшись сим картой с её телефона, которую установил в свой телефон. В дальнейшем денежные средства потратил на свои нужды. В содеянном раскаивается. /т.1 л.д.184-185/

Протокол проверки показаний на месте от 19.05.2020 г., из которого следует, что ФИО2 пояснил, что находясь в кухне <.....> он взял сотовый телефон, принадлежащий ФИО20, после чего, находясь в туалете данной квартиры, используя указанный телефон, совершил хищение денежных средств со счета карты Потерпевший № 2 В содеянном раскаивается, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. К протоколу прилагается фототаблица. /т.1 л.д.195-199/

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 12.05.2020 г., согласно которого следователь ФИО21 работая по уголовному делу № установила, что ФИО2 будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период с 12 час. 00 мин. до 21 час. 23 мин 24 января 2020 г. похитил банковскую карту, принадлежащую Потерпевший № 1, с которой похитил денежные средства в размере 23 454 рублей. /т.2 л.д.4/;

Выписка ПАО «ВТБ» от 09.04.2020 г. согласно которой со счёта №, банковской карты ПАО «ВТБ» №, держателем которой является Потерпевший №1, были списаны в магазинах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», гостиница «<данные изъяты>», денежные средства в общей сумме 28954 рубля. /т.2 л.д.18-29/

Протокол осмотра места происшествия от 25.04.2020 г., согласно которого следователь произвела осмотр магазина «<данные изъяты>» по адресу <.....>, в том числе терминал для бесконтактной оплаты покупок. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.45-51/

Протокол осмотра места происшествия от 25.04.2020 г., согласно которого следователь произвела осмотр гостиничного комплекса «<данные изъяты>» по адресу

<.....>, в том числе терминал для бесконтактной оплаты покупок. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.52-56/

Протокол осмотра места происшествия от 25.04.2020 г., согласно которого следователь произвела осмотр магазина «<данные изъяты>» по адресу <.....>, в том числе терминал для бесконтактной оплаты покупок. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.57-62/

Протокол осмотра места происшествия от 25.04.2020 г., согласно которого следователь произвела осмотр магазина «<данные изъяты>» по адресу <.....>, в том числе терминал для бесконтактной оплаты покупок. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.63-68/

Рапорт дежурного ОМВД России по <.....> № от 08.11.2019 г., из которого следует, что 08.11.2019 г. в 13 час. 20 мин. по телефону поступило сообщение от Потерпевший №4, о том, что 08.11.2019 г. по адресу <.....> из её квартиры похитили телевизор и монитор от компьютера. /т.2 л.д.79/;

Заявление Потерпевший №4 от 08.11.2019 г. №, из которого следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые из её квартиры, по адресу <.....>, похитили телевизор Samsung и монитор от компьютера LED, на общую сумму 31498 рублей. /т.2 л.д.81/

Протокол осмотра места происшествия от 08.11.2019 г., согласно которого следователь, с участием заявителя Потерпевший № 4 произвела осмотр <.....>. В ходе осмотра с поверхности розетки в зале изъят отрезок ленты-скотч со следами пальцев рук. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.82-88/

Протокол выемки от 08.11.2019 г., из которого следует, что следователь с участием потерпевшей Потерпевший №4 произвёл выемку товарного чека №А-02266239 от 16.12.2013 г. на покупку телевизора «Samsung»; товарного чека и предложения № А-09980630 от 15.06.2019 г. на покупку монитора «HP». К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.103-105/

Протокол осмотра места происшествия от 08.01.2020 г., согласно которого оперуполномоченный, произвел осмотр <.....>. В ходе осмотра изъят телевизор «Samsung» модель UE40F6200AK, серийный номер 33243LFD500651P в корпусе чёрного и серого цветов. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.115-120/

Протокол осмотра предметов от 01.05.2020 г., из которого следует, что следователем произведён осмотр товарного чека № А-02266239 от 16.12.2013 г. на покупку телевизора «Samsung»; товарного чека и предложения № А-09980630 от 15.06.2019 г. на покупку монитора «HP». К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.123-130/;

Рапорт дежурного ОМВД России по г. Находка № 30198 от 15.12.2019 г., из которого следует, что 15.12.2019 г. в 14 час. 35 мин. по телефону поступило сообщение от ООО «<данные изъяты>», о том, что 15.12.2019 г. в магазине «<данные изъяты>» похитили сотовый телефон. /т.2 л.д.153/;

Заявление Свидетель №4 от 23.12.2019 г. № 30879, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое из магазина «<данные изъяты>» по <.....>, похитило телефон «Samsung», на общую сумму 13 500 рублей. /т.2 л.д.155/

Протокол осмотра места происшествия от 15.12.2019 г., согласно которого следователь, произвёл осмотр магазина «<данные изъяты>» по <.....>. В ходе осмотра с витрины изъяты 6 отрезков ленты-скотч со следами пальцев рук. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.159-162/

Справка об ущербе от Свидетель № 4, согласно которой из магазина «<данные изъяты>» по <.....>, похитило 15.12.2019 г. телефон «Samsung», общая сумма ущерба составляет 13 500 рублей. /т.2 л.д.170/

Выписка из ПАО «Мегафон» от 07.05.2020 г. о пользовании мобильным телефоном «Samsung», похищенным 15.12.2019 г. из магазина «<данные изъяты>» по <.....>. /т.2 л.д.203-205/

Протокол выемки от 21 мая 2020 года, из которой следует, что следователь изъял у свидетеля Свидетель №3 смартфон SAMSUNG GALAXY A70 модель SM-A705 FN, IMEI №; №, в корпусе чёрного цвета, похищенный 15.12.2019 г. из магазина «<данные изъяты>» по <.....>. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.211-213/

Протокол осмотра предметов от 26.05.2020 г., из которого следует, что следователем произведён осмотр телефона SAMSUNG GALAXY A70 модель SM-A705 FN, IMEI №; №, в корпусе чёрного цвета, похищенного 15.12.2019 г. из магазина «<данные изъяты>» по <.....>. К протоколу прилагается фототаблица. /т.2 л.д.214-216/;

Заключение эксперта № от 18.11.2019 г. согласно выводам которой, след пальца руки, изъятый в ходе осмотра места происшествия 08.11.2019 г. по адресу <.....>, пригоден для идентификации, оставлен Свидетель №7 /т.3 л.д.21-22/

Заключение эксперта № от 30.12.2019 г. согласно выводам которой, след пальца руки, изъятый в ходе осмотра места происшествия 15.12.2019 г. по адресу <.....> из магазина «<данные изъяты>», для идентификации не пригоден. /т.3 л.д.33-35/

Заключение эксперта № от 29.04.2020 г. согласно выводам которой, след пальца руки, изъятый в ходе осмотра места происшествия 15.12.2019 г. по адресу <.....> из магазина «<данные изъяты>», оставлены не ФИО2 /т.3 л.д.45-46/

Протокол осмотра предметов от 13.07.2020 г., из которого следует, что следователем произведён осмотр видеозаписи с камеры видеонаблюдения на компакт-диске за 24.01.2020 г., предоставленной г/к «<данные изъяты>». При просмотре видеозаписи ФИО2 пояснил, что парнем на записи это он, он оплатил комнату банковской картой, которую он обнаружил в чехле похищенного смартфона, в корпусе золотистого цвета. К протоколу прилагается фототаблица. /т.3 л.д.50-53/;

Выписки по счёту ПАО Сбербанк № 169 от 03.09.2019 г. в отношении ФИО2, согласно которой на имя ФИО2, зарегистрирован счёт № . Выписка по движению счёта прилагается. /т.3 л.д.133-138/

Проверив и оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО2 по каждому преступлению доказанной. Его вина подтверждается признательными показаниями ФИО2 в ходе предварительного следствия, поддержанные им при проверке показаний на месте происшествия и в судебном заседании, которые согласуются с изобличающими показаниями потерпевших и свидетелей по делу, а также с письменными доказательствами по делу. Оснований для оговора или самооговора подсудимого не установлено. Все доказательства являются относимыми, достаточными и допустимыми.

Действия подсудимого ФИО2 правильно квалифицированы:

по преступлению совершённому 28 сентября 2019 г. по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта.

По преступлению совершённому 15 декабря 2019 года по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению совершённому 08 ноября 2019 года по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению совершённому в период с 17 часов 36 минут до 18 часов 20 минут 24 января 2020 года по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению совершённому в период с 18 часов 21 минут до 21 часов 23 минут 24 января 2020 года по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета.

При определении вида и размера наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО2, в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и, к», ч. 2 УК РФ признается наличие явки с повинной по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший № 2, добровольное возмещение ущерба, активное способствование расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, а также наличие у него нетрудоспособной бабушки пенсионерки, наличие заболеваний у виновного и состояние его здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, в соответствии со ст. 63 ч. 1 п. «а» УК РФ является рецидив преступлений.

Учитывая непогашенную судимость по приговору Находкинского городского суда от 18.10.2016г. года, по которому он реально отбывал наказание в виде лишения свободы, в том числе за тяжкие преступления, рецидив относится к опасному.

В соответствии со ст. 18 ч. 5 УК РФ рецидив влечет более строгое наказание за содеянное.

В связи с чем, законных оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Судом не признается отягчающим наказание обстоятельством состояние опьянения ФИО2 при совершении преступлений, учитывая отсутствие сведений о нахождении на учете у нарколога, отсутствии иных сведений о влиянии опьянения на умысел и действия виновного.

Подсудимый характеризуется по месту регистрации отрицательно, состоит на учёте в участковом пункте полиции, из характеристики следует, что он склонен к злоупотреблению алкогольными напитками, агрессивен, от соседей поступали жалобы на нарушение общественного порядка и недостойное поведение в быту ФИО2, проживает с бабушкой, постоянного места работы не имеет.

ФИО2 совершил умышленные преступления, средней тяжести и тяжкие.

Достаточных и законных оснований для применения ст. 68 ч.3 УК РФ, назначении наказания без изоляции от общества, не имеется.

Учитывая вышеизложенное в совокупности, требования ст.ст. 6, 43, 60, 68 УК РФ, с учетом индивидуализации наказания, суд находит необходимым, социально справедливым, соразмерным содеянному, степени общественной опасности и личности, а также достаточным, назначить ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы без дополнительного наказания.

Видом исправительного учреждения для отбывания наказания, с учетом рецидива преступлений, определяется исправительная колония строгого режима в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ.

Гражданские иски потерпевших ФИО97, Потерпевший № 1 о взыскании причинённого ущерба, признаны в судебном заседании ответчиком ФИО2, подлежат удовлетворению и взысканию с подсудимого на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб и вред причинён по его вине.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 302 – 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ /преступление от 28.09.2019 года/ ; пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ /преступление от 08.11.2019 года/ ; пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ / преступление от 15.12.2019 года/ ; пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ /преступление, совершённое 24 января 2020 года / ; пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ /преступление, совершённое в период с 18 часов 21 минут до 21 часов 23 минут 24 января 2020 года / ;

и назначить наказание :

По пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ /преступление от 28.09.2019 года/- два года два месяца лишения свободы;

- пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ /преступление от 08.11.2019 года/- два года лишения свободы;

- пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ /преступление от 15.12.2019 года/- два года лишения свободы;

- пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ /преступление, совершённое в период с 17 часов 36 минут до 18 часов 20 минут 24 января 2020 года /- два года лишения свободы;

- пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ /преступление, совершённое в период с 18 часов 21 минут до 21 часов 23 минут 24 января 2020 года /- два года шесть месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 четыре (4) года лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ, путем частичного сложения наказаний с учётом наказания по приговору Находкинского городского суда от 10 июля 2020 года, окончательно назначить ФИО2 наказание пять (5) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в срок отбытия окончательного наказания отбытое наказание по приговору Находкинского городского суда от 10.07.2020 года.

Меру пресечения ФИО2 изменить на заключение под стражей после провозглашения приговора.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ-№ от 03.07.2018 г.) зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 15 апреля 2021 года до

даты вступления настоящего приговора в законную силу, из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть время содержания под стражей ФИО2 (по приговорам от 10.02.2020г., и от 03.06.2020г.,) с 04.02.2020 года по 15.02.2020г., с 16.02.2020г. по 16.06.2020 года с 10.07.2020г. по 03.11.2020года из расчета один день за один день отбывания наказания в ИК строгого режима.

Гражданские иски Потерпевший № 4, Потерпевший № 1 о возмещении ущерба- удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший № 4 не возмещенный ущерб от преступления - 6599 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший № 1 не возмещенный ущерб от преступления- 23 454 рублей.

Вещественные доказательства:

- коробка из-под смартфона «SAMSUNG GALAXY J4», IMEI: №; №, в корпусе золотистого цвета, которая хранится у потерпевшего Потерпевший № 1, после вступления приговора в законную силу, оставить Потерпевший № 1, по праву принадлежности, освободив от дальнейшего хранения;

- сотовый телефон LG G360, IMEI: №; №, в корпусе чёрного и элементами серого цветов, который хранится у потерпевшей Потерпевший № 2, после вступления приговора в законную силу, оставить Потерпевший № 2, по праву принадлежности, освободив от дальнейшего хранения;

- товарный чек № А-02266239 от 16.12.2013 на покупку телевизора «Samsung»; товарный чек и предложение № А-09980630 от 15.06.2019 на покупку монитора «HP», товарный чек № А-02266239 от 16.12.2013 на покупку телевизора «Samsung»; телевизор «Samsung» модель UE40F6200AK, серийный номер 33243LFD500651P в корпусе чёрного и серого цветов, которые находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший № 4, после вступления приговора в законную силу, оставить Потерпевший № 4, по праву принадлежности, освободив от дальнейшего хранения;

- CD диск за 24.01.2020 г., предоставленный г/к «Ласка», товарный чек и предложение № А-09980630 от 15.06.2019 на покупку монитора «HP», который хранится при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, хранить при деле.

- смартфон SAMSUNG GALAXY A70 модель SM-A705 FN, IMEI №; №, в корпусе чёрного цвета, который хранится у потерпевшего Потерпевший № 3, после вступления приговора в законную силу, оставить Потерпевший № 3, по праву принадлежности, освободив от дальнейшего хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, представления могут быть поданы не позднее 5 дней до начала рассмотрения дела апелляционным судом.

Судья подпись Гунина О.А.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».